בית המשפט לתביעות קטנות בירושלים

כתב תביעה

טיוטה לבדיקה ולעריכת המשתמש בלבד - אינה ייעוץ משפטי ואינה מסמך שהוגש לבית המשפט.

פרטי הצדדים

התובע/ת: דנה לוי (דמות בדיונית), ת"ז 000000000
כתובת: רחוב הבדיקה 5 ירושלים | טלפון: 0500000000 | דוא"ל: demo@example.com
הנתבע/ת: יוסף כהן (דמות בדיונית), מזהה לא נמסר
כתובת למסירה: רחוב הדוגמה 10 ירושלים | טלפון: לא נמסר
סכום התביעה: 5,000 ₪
אגרה משוערת (נפרדת מסכום התביעה): 50 ₪

סמכות מקומית

לבית המשפט הנכבד סמכות מקומית מאחר שהעסקה או המעשה נושא התביעה התרחשו בירושלים וכן מען הנתבע/ת או מקום העסק נמצא בירושלים, המצויה בתחום השיפוט של בית המשפט לתביעות קטנות בירושלים.

הרקע העובדתי

תיאור המקרה

התובע/ת התקשר/ה עם הנתבע/ת בעסקת שכירות בנוגע לשכירת דירה למגורים. לפי תיאור התובע/ת, התגלעה מחלוקת בנוגע לשכירת דירה למגורים ולאופן קיום העסקה.

השתלשלות האירועים

1. בתאריך 01.01.2026 התקשרו הצדדים בהסכם לשכירת דירה למגורים, ובמסגרתו הועבר לנתבע פיקדון בסך 5,000 ₪.
2. בתאריך 01.06.2026, בכתובת רחוב הדוגמה 10 ירושלים, הסתיימה תקופת השכירות והמושכר הוחזר לנתבע במצב תקין.

עילת התביעה

• ככל שהוראות שכירות למגורים חלות על ההסכם, סעיף 25(ה) לחוק השכירות והשאילה, התשל"א-1971, מחייב את המשכיר להשיב את הערובה או את יתרתה בתוך המועד הקבוע בסעיף, בכפוף לחובות השוכר ולעילות המימוש המותרות בדין.
• ככל שתוכח הפרת ההסכם, סעיף 2 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970, מאפשר לנפגע לבקש, בהתאם לנסיבות, אכיפה, ביטול או פיצויים.
• אם ייקבע שהעסקה בוטלה כדין, סעיף 9 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970, מסדיר את השבת מה שקיבל כל צד על פי החוזה.

ניסיונות ליישוב המחלוקת

• ביום 2.6.2026 וביום 5.6.2026 נשלחו לנתבע הודעות בוואטסאפ בבקשה לקבל בחזרה את הפיקדון, אך הנתבע סירב להשיבו.

הסעד המבוקש

כסעד עיקרי, מבוקש השבת התמורה הכספית. הסכום הכספי הכולל המבוקש הוא 5,000 ₪, בהתאם לרכיבים המפורטים להלן. סכום זה כולל את כל רכיבי ההשבה, הפיצוי וההוצאות ואינו מתווסף אליהם כסכום נוסף.

רכיבים כספיים

• השבת הפיקדון: 5,000 ₪
סה"כ סעד כספי מבוקש: 5,000 ₪

רשימת נספחים

• נספח 1: חוזה שכירות
• נספח 2: אסמכתה להעברת הפיקדון
• נספח 3: תמונות הדירה בעת המסירה
• נספח 4: העתק תכתובת וואטסאפ

הצהרה

אני מצהיר/ה כי העובדות המפורטות בטיוטה זו נכונות לפי מיטב ידיעתי.
תאריך: _____ חתימה: _____